



**SANCIONA ACUERDO QUE APRUEBA PLAN
REGULADOR COMUNAL DE GORBEA,
LOCALIDADES DE QUITRATÚE Y LASTARRIA.**

GORBEA, 01 AGO. 2017

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; los Decretos con Fuerza de Ley N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el Decreto Supremo N° 47 de 1992 de Ministerio de Vivienda y Urbanismo; Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; la Resolución N° 1.600 del 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República que fijó normas sobre exención del Trámite de Toma de razón; las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y la Ley 19.300 de marzo de 1994 modificada por la Ley 20.417 de enero del 2010.

CONSIDERANDO:

1. Que, sobre el particular el artículo 65, letra b) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que corresponderá al Honorable Concejo Comunal aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus planos de detalle.
2. Que en Sesión del Honorable Concejo Comunal de Gorbea de fecha 18.06.2013, se autoriza al Señor Alcalde para iniciar el proceso de tramitación del proyecto de Plan Regulador Comunal conforme a lo establecido en Art. 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
3. Que mediante publicaciones en Diario Austral los días 28 de junio de 2013 y 01 de julio de 2013, se informó a vecinos que se expondrá el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria.
4. Que se realizaron dos Audiencias Públicas, el 04 de julio y 06 de agosto del 2013, con las comunidades de Quitratúe y Lastarria.
5. Que en Ord. N° de fecha 18 de diciembre de 2012 de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Gorbea a SEREMI del Medio Ambiente, se comunicó el inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria al Ministro del Medio Ambiente.
6. Que mediante Ord. N° 1760 de fecha 18 diciembre 2012, de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Gorbea a SEREMI del Medio Ambiente, se ingresa Informe Ambiental del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria al Ministerio del Medio Ambiente.

9. Que con fecha 05 de Julio y 22 de Agosto del 2013, se citó, consulto y constituyo el Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil para emitir opinión sobre el proyecto de Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
10. Que mediante Certificado N° 14 de fecha 07 de agosto de 2013, del Secretario Municipal, se acredito que el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria, e Informe Ambiental fue expuesto a la comunidad desde el día 05 de Julio al 06 de Agosto del año 2013, en acceso público edificio Municipal.
11. Que en Sesión Ordinaria N°25 del Honorable Concejo Municipal de Gorbea de fecha 03 de Septiembre de 2013, se aprobó mediante acuerdo N°168 el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
12. Que mediante Oficio Ord. N° 1242 de fecha 09 de Septiembre 2013, se dio respuesta a las observaciones recibidas en el proceso de aprobaciones, conforme al 2.1.11. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
13. Que mediante Ord. N° 1419 de fecha 29 de octubre de 2013 el Alcalde la Ilustre Municipalidad de Gorbea, remitió a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de la Araucanía, los antecedentes Técnicos y Administrativos del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
14. Que mediante Oficio Ord. N° 062, del 14/01/2014, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de la Araucanía remitió al Intendente y Ejecutivo del Gobierno Region de la Araucanía, Informe Técnico N° 01 de fecha 10 de enero de 2014, que informa Favorable el Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria.
15. Que mediante Oficio Ord. N° 955 del 06 de marzo 2015, el Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional de la Araucanía, devuelve a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Region de la Araucanía, antecedentes del Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades Quitratúe y Lastarria, dado que Contraloría Regional realizo observaciones que deben ser subsanadas.
16. Que, mediante el Acuerdo n°188 adoptado en Sesión Extraordinaria N°03 de fecha 07 de Marzo de 2017, y Acuerdo 061 del 07 de Marzo de 2017, ambos del Concejo Municipal de Gorbea, se indica que en virtud de que fueron subsanadas las observaciones realizadas por Contraloría, se debe proceder a devolver los antecedentes del PRC para envío a Contraloría.

DECRETO EXENTO N° :

661

1. **SANCIONENSE** acuerdos que aprueba el proyecto y respuestas a observaciones formuladas por Contraloría según Dictamen n°12.557/2015 del proyecto de Plan Regulador Comunal de Gorbea, localidades de Quitratúe y Lastarria, aprobado por el Concejo Municipal, según Acuerdo N°168 del 03 de Septiembre de 2013, Sesión Ordinaria N°25 de fecha 03 de Septiembre del 2013, y Acuerdo 61 del 07 de Marzo 2017, Sesión Extraordinaria N°03 de fecha 07 de Marzo de 2017; proyecto compuesto por los siguientes antecedentes:

a) Memoria Explicativa que contiene, el diagnóstico de la totalidad del territorio comunal y que está conformado por los siguientes documentos:

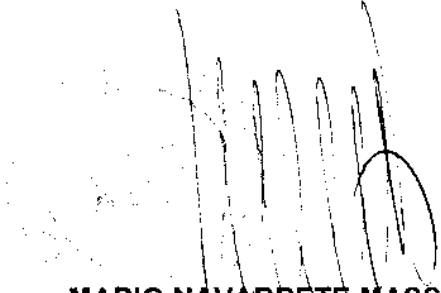
- i Memoria Explicativa
- ii Estudio de Capacidad Vial
- iii Estudio de Equipamiento Comunal
- iv Estudio de Riesgos y Protección Ambiental
- v Anexo Patrimonio

b) Estudio de Factibilidad, para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado de aguas servidas y de aguas lluvia.

c) **Ordenanza Local**, que fija las normas urbanísticas propias de este nivel de planificación territorial.

d) **Planos** que expresen gráficamente los contenidos de la Ordenanza Local: PRC 09-107-02, Plano urbano Quintratúe y PRC 09107-03 Plano urbano Lastarria.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE



MARIO NAVARRETE MASSI
SECRETARIO MUNICIPAL



GUIDO SIEGMUND GONZALEZ
ALCALDE COMUNA DE GORBEA

GSG/MNM/ **/mnm**

Distribucion:

- SECPLA Gorbea
- DOM Gorbea
- Secretaria Municipal
- Seremi Medio Ambiente Region Araucania
- Seremi Minvu Region de la Araucania
- Archivo Municipal